개정 상법 제382조의3의 공평대우의무의 해석론

- 정보 공시와 투자회수 기회 제공을 전제로 한 안전지대 인정 제안 -

김 민 규* · 전 우 정**

〈 目 次 〉

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 규범구조와 적용범위: 가치배분형 의사결정
Ⅲ. 정보 기반 투자회수(informed exit): 투자회수 중요정보와 선택경로
Ⅳ. 책임·구제: 공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제
Ⅴ. 결론 및 이사회 체크리스트

[국문초록]

2025년 개정 상법 제382조의3은 이사의 충실의무 대상을 “회사 및 주주”로 확대하고, 총주주의 이익 보호와 전체 주주의 이익에 대한 공평대우의무를 명문화하였다. 그러나 그 문언이 추상적이기 때문에 이를 결과평등 규범이나 주가하락 전부 배상 규범으로 해석할 경우, 이사의 경영판단이 과도하게 위축되고 책임범위가 예측하기 어렵게 확대될 위험이 있다.

본 논문은 세 가지 해석론을 제안한다. 첫째, 공평대우의무의 적용범위를 회사의 일반적 사업위험 선택과 구별되는 “가치배분형 의사결정”으로 제한한다. 가치배분형 의사결정이란 특정 주주 또는 주주군의 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권 또는 투자회수 조건을 지분 비례에 어긋나게 변경하는 중대한 의사결정을 말한다. 둘째, 공평대우의무를 모든 주주에게 동일한 경제적 결과를 보장하는 규범이 아니라, 주주가 충분하고 적시성 있는 정보에 기초하여 시장매각, 반대의사표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존을 선택할 수 있도록 하는 정보 기반 투자회수(informed exit) 보장 규범으로 재구성한다. 셋째, 책임·구제 영역에서는 공시 안전지대(disclosure safe harbor)와 투자회수 기회상실에 대한 구제 사이의 기능분담을 제안한다. 충분하고 적시성 있는 공시와 실질적 투자회수 기회가 제공된 경우, 이사의 책임을 제한적으로 조정할 것을 제안한다. 다만 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용은 보호영역 밖에 남아야 한다. 반대로 부실공시 또는 중요정보 누락으로 주주가 선택기회를 상실한 경우에는 보충공시, 기간연장, 가격정산, 제한적 손해배상으로 구성된 투자회수 기회상실에 대한 구제가 작동한다. 이러한 해석은

* KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수, 변호사
** KAIST AI대학 AI미래학과, 부교수

일반주주 보호와 경영판단 존중을 조화시키고, 공시, 시장매각, 주식매수청구권, 가격정산, 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임을 기능적으로 분류하는 기준을 제공한다. 다만 본 논문이 원용하는 판례는 제안 모델 전체를 승인한 것이 아니라 관련 일반법리를 기능적으로 원용한 것이다.

Ⅰ. 서론

2025년 개정 상법 제382조의3은 종래 “회사를 위하여” 직무를 충실히 수행하여야 한다는 문언을 “회사 및 주주를 위하여”로 바꾸고, 제2항에서 이사가 직무를 수행할 때 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다고 규정하였다.[1] 이 조항은 물적분할 후 중복상장, 인적분할 후 지주회사 전환, 계열회사 간 합병, 불공정한 합병비율, 자기주식 처분과 같이 회사에는 형식상 손해가 없거나 손해 산정이 어렵지만 일반주주의 경제적 몫이나 지배권상 지위가 지배주주 또는 특정 주주군에게 이전되는 사안에서, 기존의 회사 손해 중심 책임구조만으로는 일반주주의 손실을 충분히 포착하기 어렵다는 문제의식 속에서 도입되었다.[2]

문제는 그 문언이 추상적이라는 점이다. “회사 및 주주”, “총주주”, “전체 주주”, “공평하게 대우”라는 표현은 그 자체로 책임요건, 손해산정 방식, 구제수단을 직접 제시하지 않는다.[3] 만일 이 조항을 모든 주주에게 동일한 경제적 결과를 보장하는 결과평등 규범으로 읽거나, 주가하락 전부를 곧바로 이사의 손해배상책임으로 전환하는 규범으로 읽으면, 회사의 의사결정은 사후적으로 누군가에게 불리했다는 이유만으로 다투어질 수 있고 이사의 경영판단은 예측하기 어려운 사후 책임에 종속된다. 주가는 시장 전체의 흐름, 산업 상황, 금리, 환율, 투자심리, 회사 실적, 공시 내용, 기관투자자 매매와 같은 복합 요인으로 형성되므로 특정 의사결정과 주가하락 사이의 인과관계를 단선적으로 구성하기는 어렵고, 자본시장법상 허위공시 손

---

1) 「상법」 제382조의3(이사의 충실의무 등) [전문개정 2025. 7. 22.]. 제1항은 "이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다", 제2항은 "이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다"고 규정한다.

2) 김소연, “이사의 주주에 대한 충실의무 도입을 중심으로 본 상법 개정”, 『의정연구』 제31권 제2호, 2025, 186-188면; 천경훈, “2025년 개정상법상 이사 충실의무 조항의 해석론”, 『상사법연구』 제44권 제2호, 2025, 298-302면. 개정 충실의무 도입에 대한 비판론으로 최준선, “이사의 주주에 대한 충실의무”, 『상사법연구』 제44권 제2호, 2025, 751-753면.

3) 천경훈, 위의 논문, 306-309면. 개정 조문의 문언이 불명확하여 구체화가 필요하다는 지적으로 이윤석, “상법상 이사의 의무 규정의 개정에 관한 연구”, 『상사법연구』 제44권 제3호, 2025, 205-207면; 김원규, “상법상 이사의 충실의무에 관한 소고”, 『법학연구』 제25권 제3호, 2025, 167-170면.

해배상에서도 거래인과관계, 손해인과관계, 정상주가 형성시점이 별도로 문제된다.[4)]

본 논문은 이 두 극단을 피하면서 개정 조문을 일반주주 보호 규범으로 작동시키기 위한 세 가지 해석론을 제안한다. 첫째, 적용범위의 차원에서 공평대우의무는 모든 회사 의사결정에 동일한 강도로 적용되는 규범이 아니라, 회사의 일반적 사업위험 선택과 구별되는 가치배분형 의사결정에 집중적으로 작동하는 규범으로 이해되어야 한다. 이때 가치배분형 의사결정이란 특정 주주 또는 주주군의 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권 또는 투자회수 조건을 지분 비례에 어긋나게 변경하는 중대한 회사의 의사결정을 말한다.

둘째, 규범의 내용 차원에서 공평대우의무는 차등효과 자체를 금지하는 규범이 아니라, 가치배분형 의사결정에서 주주가 충분하고 적시성 있는 정보에 기초하여 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존을 선택할 수 있도록 하는 정보 기반 투자회수(informed exit) 보장 규범으로 재구성된다. 셋째, 책임·구제의 차원에서 공시 안전지대(disclosure safe harbor)와 투자회수 기회상실에 대한 구제의 기능분담을 제안한다. 충분하고 적시성 있는 공시와 실질적 투자회수 기회가 제공된 경우에 이사의 책임을 제한적으로 조정하되, 부실공시 또는 중요정보 누락으로 주주의 선택기회가 상실된 경우에는 보충공시, 기간연장, 가격정산, 제한적 손해배상으로 구성된 투자회수 기회상실에 대한 구제를 작동시킨다.

본 논문은 이 구도를 다음과 같이 전개한다. 제Ⅱ장은 개정 조문의 이중 구조, 공평대우의무와 주주평등원칙의 구별, 경영판단과 가치배분의 구별, 가치배분형 의사결정의 판단요소, 적용강도의 4유형과 대표 사례를 검토한다. 제Ⅲ장은 공평대우의무의 규범내용을 정보 기반 투자회수로 재구성하고 투자회수 중요정보의 범위, 시장매각과 주식매수청구권의 한계, 전자주주총회의 절차적 기능, 기밀정보, 단계공시 및 동의 추정의 한계를 다룬다. 제Ⅳ장은 책임·구제구조를 공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제의 기능분담으로 분류하고, 공시 안전지대 6요건, 투자회수 기회상실에 대한 구제의 요건·구조, 가격정산, 기간연장, 회복, 이사의 책임과 주주의 가처분 신청에 대하여 분석한다. 제Ⅴ장은 결론과 이사회 체크리스트로 마무리한다. 본 논문이 인용하는 대법원 판결들은 모두 본 논문이 제안하는 모델 전체를 승인한 것은 아니며, 차등취급 일반론, 회사손해와 주주손해의 구별, 주식병합·축출 거래의 위법성 판단, 의료영역의 설명의무·자기결정권 침해에 관한 청구 유형 구분의 일반법리를 본 논문이 가치배분형 의사결정 영역에 기능적으로 원용한다.

Ⅱ. 규범구조와 적용범위: 가치배분형 의사결정

1. 조문의 이중 구조와 보충적 기능

4) 김종원, “회사에 대한 이사의 손해배상책임에 관한 판례 동향”, 『상사판례연구』 제36권 제3호, 2023, 241-245면.

개정 상법 제382조의3은 두 개의 층위로 구성된다. 제1항은 이사가 "회사 및 주주"를 위하여 직무를 충실히 수행하여야 한다고 규정하여 충실의무의 고려대상에 주주를 포함시켰고, 제2항은 이사가 직무수행에서 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다고 규정하여 주주 간 이익충돌 상황에서의 행위기준을 제시한다.[5] 제1항이 "주주도 보호대상이다"라는 방향을 제시한다면 제2항은 "그 보호는 총주주 이익과 전체 주주 이익의 공평한 대우라는 방식으로 이루어져야 한다"는 규율방식을 제시한다.

이 조항은 종래 상법상 이사책임 구조가 포착하지 못한 영역을 보충하는 기능을 가진다. 이사는 회사와의 위임관계에 기초한 선관주의의무와 충실의무를 부담하고, 임무해태로 회사에 손해가 발생한 경우 상법 제399조에 따라 회사에 손해배상책임을 진다. 주주는 대표소송을 통해 회사 손해를 추궁할 수 있지만, 그것은 어디까지나 회사의 손해를 회복하기 위한 소송이다.[6] 그러나 회사에는 형식상 손해가 없거나 손해 산정이 어렵지만 일반주주의 경제적 몫이 지배주주 또는 특정 주주군에게 이전되는 사안에서는 이 구조의 한계가 드러난다.

대법원이 신주·전환사채 발행 맥락에서 회사손해와 주주손해를 별도로 파악한 점은 이 보충적 기능을 이해하는 데 중요한 출발점이다. 대법원은 전환사채 제3자 저가발행 사안에서 회사손해를 공정 발행가액과 실제 발행가액의 차액에 발행주식 수를 곱한 금액으로 파악할 수 있다고 보면서, 그 손해는 기존 주주의 주식가치 희석 손해와는 성질·귀속이 다르다는 점, 그리고 지배권 이전 그 자체는 원칙적으로 주주의 이익 문제이지 곧바로 회사 이익 침해로 단정하기 어렵다는 점을 함께 설시하였다.[7] 이는 가치배분형 의사결정이 항상 "회사손해"로 포착되지 않는다는 본 논문의 문제의식과 직접 맞닿아 있다.

이것을 뒤집어 말하면, 개정 상법 제382조의3의 공평대우의무는 회사의 이익을 매개로 하지 않는 주주 간 수평적 행위규범을 이사의 직무수행 단계에서 설정한 것으로 이해할 수 있다. 회사와 이사 사이의 수임관계와 그에서 도출되는 선관주의의무·충실의무는 수직적 축에서 이사의 행동을 규율하고, 그 위반만으로는 주주 간 가치배분의 결과 자체를 평가하기 어렵다. 개정 상법 제382조의3 제2항은 이 수직적 축과 병렬한 수평적 축, 즉 주주 간에서 가치배분이 이루어질 때 이사가 지켜야 할 공평대우의 행동준칙을 제시한다. 두 축은 경합·보완관계로

5) 상법 제382조의3 제1항("이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다") 및 제2항("이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다") [전문개정 2025. 7. 22.]

6) 김종원, 앞의 글(주 5), 243-244면; 염미경, "주주대표소송과 제소청구", 『강원법학』 제66권, 2022, 346-350면.

7) 대법원 2009. 5. 29. 선고 2007도4949 전원합의체 판결. 다만 동 판결은 본 논문이 제시하는 "가치배분형 의사결정"이라는 적용범위 한정 모델이나 정보 기반 투자회수 모델을 직접 승인한 것은 아니며, 주주손해와 회사손해의 구별 및 지배권 이전의 평가에 관한 일반 법리를 본 논문의 출발점으로 원용하는 것임을 밝혀둔다.

작동하며, 어느 축도 다른 축을 흐트러뜨리거나 대체하지 않는다. 따라서 공평대우의무의 해석은 선관주의·충실의무 체계를 해체하는 방향이 아니라, 그 체계가 포착하지 못했던 가치배분 영역을 보충하는 방향이어야 한다.

개정 상법 제382조의3 제2항은 이 공백을 메우려는 시도이다. 즉, 회사손해를 매개로 한 책임구성이 한계에 부딪치는 영역에서, 이사가 직무수행 단계에서 주주 간 가치배분에 비례·정당화·정보제공의 관점에서 어떻게 행동해야 하는지를 제시하는 행위규범 차원의 보충이다. 이 점에서 개정 조문은 회사 손해 중심 책임구조를 폐기하는 조항이 아니라, 그 구조가 포착하지 못하는 주주 간 가치배분 문제에 대한 보충규범으로 자리매김해야 한다.

2. 공평대우의무와 주주평등원칙의 구별

개정 상법 제382조의3 제2항의 "전체 주주의 이익을 공평하게 대우"한다는 문언은 외형상 주주평등원칙과 유사해 보인다. 그러나 공평대우의무를 곧바로 주주평등원칙과 동일시할 수는 없다. 비교법적으로도 주주평등원칙은 각 법체계를 초월하는 보편적 최고원리라기보다는 충실의무, 주의의무, 경영판단원칙, 전체적 공정성 기준과 결합되어 작동하는 원리로 이해되고 있고, 결과평등을 곧바로 강제하는 규범은 아니다.[8)]

판례 역시 차등취급 자체를 곧바로 위법으로 보지 않는다. 대법원은 주주평등원칙에 반하여 일부 주주에게만 우월한 권리·이익을 부여하는 약정은 특별한 사정이 없는 한 무효라고 전제하면서도, 차등취급이 예외적으로 허용될 수 있는지는 차등취급의 내용, 경위·목적, 회사 및 주주 전체의 이익을 위해 필요한지와 정도, 상법 등 강행규정과의 저촉 여부, 다른 주주가 입는 불이익의 내용·정도, 불이익을 받는 주주의 동의 및 동의율, 상장 여부·지배구조·재무상태 등 제반 사정을 종합하여 정의·형평의 관념에 비추어 신중히 판단해야 한다고 설시하였고, 투자유치를 위한 사전동의권 부여와 같이 일정 요건을 갖춘 차등취급이 예외적으로 허용될 수 있다는 취지까지 함께 밝혔다.[9)] 주주평등원칙은 주로 권리부여의 형식적 평등과 강행규정 위반 여부를 문제 삼는 데 비하여, 공평대우의무는 가치배분 상황에서의 정보·절차·정당화의 수준을 문제 삼는다는 점에서 그 초점이 다르지만, 동 판례가 설시한 차등취급 일반론에서의 종합심사 구조를 본 논문이 제안하는 가치배분형 의사결정 모델과 공시 안전지대, 투자회수 기회상실에 대한 구제 논의에 참고할 수 있다.

위 판례가 설시한 "내용·경위·목적"은 본 논문이 다음에 정식화할 다섯 요소 중 가치배분성·비례성에 대응하고, "회사 및 주주 전체 이익을 위한 필요성과 정도"는 중대성·정당화 요

8) 박창규, "주주평등원칙의 재정립에 관한 시론", 『법조』 제73권 제5호, 2024, 78-81면.

9) 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021다293213 판결. 동일 취지로 차등취급의 허용 여부를 종합사정 심사로 판단한 사례로 대법원 2023. 7. 27. 선고 2022다290778 판결[투자금 반환]도 참조.

소에, “불이익을 받는 주주의 동의 및 동의율”은 선택권 민감성과 정보 기반 투자회수 요소에, “강행규정 저촉 여부”는 허위·은폐 부존재 요건에 대응한다. 차등취급 일반론의 종합심사가 가치배분형 의사결정 영역에서 정보제공·선택경로 관점으로 정밀화하는 것이며, 이는 본 논문이 제안하는 모델을 기존 판례 흐름과 단절시키지 않고 그 연장선상에서 분석하기 위한 작업이다.

차등효과 자체는 위법이 아니다. 회사의 의사결정은 본질적으로 선택이고, 선택은 주주별 투자기간, 위험선호, 유동성 필요, 지배권 선호에 따라 서로 다른 효과를 발생시킨다. 배당을 늘리면 현금흐름을 중시하는 주주는 이익을 얻지만 장기 성장을 선호하는 주주는 재투자 기회를 상실했다고 볼 수 있고, 이익을 유보하면 그 반대가 된다. 신사업 투자, 연구개발, 구조조정, ESG 경영은 위험선호와 시계에 따라 평가가 달라진다.[10]

따라서 공평대우의무는 모든 주주에게 같은 결과를 주라는 규범이 아니라, 차등효과가 발생하는 의사결정에서 그 차등효과와 정당화 사유를 설명하게 하고, 주주가 이를 알고 자신의 투자 또는 투자회수를 선택할 수 있도록 하라는 규범으로 이해되어야 한다. 이는 위 대법원 판례가 제시한 “내용·경위·목적·필요성·정도·동의·제반 사정”의 종합심사를 가치배분형 의사결정 영역에서 정보제공과 선택경로의 관점으로 구체화하는 작업이다.

3. 경영판단과 가치배분의 구별

공평대우의무의 적용을 정밀화하기 위해서는 일반 경영판단과 가치배분형 의사결정을 구별해야 한다. 일반 경영판단은 회사의 사업위험 선택에 관한 결정이다. 신사업 진출, 연구개발 투자, 설비투자, 해외진출, 구조조정, ESG 경영, 가격·마케팅 전략 등이 이에 해당한다. 이러한 결정은 사전적으로 성공 여부를 정확히 예측할 수 없고, 결과가 나쁘다고 하여 곧바로 이사의 책임을 인정할 수 없다.[11] 사후적 결과만으로 이사책임을 확대하면 유능한 이사 선임의 어려움, 컴플라이언스 비용 증가, 위험회피적·소극적 의사결정, 투자축소가 발생할 수 있다는 비판은 경청할 가치가 있다.[12]

---

10) 이상민, “ESG경영과 이사의 의무의 충돌”, 『상사법연구』 제41권 제2호, 2022, 575-579면.

11) 양만식, “이사의 회사에 대한 책임”, 『법학논총』 제45권 제3호, 2021, 258면 및 261-263면. 회사의 지배구조 유형에 따라 이사의 권한과 책임을 차등적으로 반영하여 과다·과소 책임을 피하여야 한다는 견해로 윤성승, “기업지배구조와 주식회사 이사의 책임의 상관관계에 관한 비교법적 고찰”, 『상사법연구』 제41권 제1호, 2022, 191-195면.

12) 이수진, “「상법」상 경영판단원칙의 도입과 배임죄 체계 개선의 필요성”, 『연세법학』 제49호, 2025, 373-376면(특히 374면 〈표 2〉 연도별 배임죄 등 접수·처리 건수 참조). 경영판단원칙의 입법론적 도입과 배임죄 정비를 검토하는 견해로 홍진혁·서성호, “이사의 책임과 경영판단의 원칙에 대한 고

반면 가치배분형 의사결정은 회사의 사업위험 선택을 넘어 특정 주주 또는 주주군의 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권 또는 투자회수 조건을 변경하는 의사결정이다. 계열회사 간 합병은 합병비율을 통해 양쪽 주주 사이의 경제적 몫을 재배분하고, 자기주식 처분은 의결권 부활을 통해 지배권 구조를 변경한다. 제3자배정과 전환사채·교환사채 발행은 지분희석과 지배력 강화를 가져오며, 회사기회 제공과 기업집단 내부거래는 회사의 장래 이익을 지배주주 또는 특수관계인에게 이전할 수 있다.[13]

이 점에서 경영판단과 가치배분은 항상 명확하게 분리되는 두 영역이 아니다. 하나의 의사결정이 사업위험 선택과 주주 간 가치배분을 동시에 수반하는 경우가 적지 않다. 물적분할 후 자회사 재상장은 사업·그룹 재편이라는 사업구조 재편 측면과 모회사 주주의 자회사 지분희석이라는 가치배분 효과를 동시에 가진다. 자기주식 처분은 재무 구조 개선이라는 경영판단 측면과 의결권 부활을 통한 지배구조 변경 효과를 수반한다. 따라서 두 영역은 상호배제적이라기보다 중첩적이며, 경영판단 존중의 원칙은 사업위험 선택 측면에서 작동하고 공평대우의무는 가치배분 측면에서 작동한다. 두 규범은 하나의 의사결정을 서로 다른 관점에서 평가하는 것이지, 서로를 배제하는 것이 아니다.

가치배분형 의사결정이라는 분류가 곧바로 위법성을 의미하는 것은 아니다. 회사는 자금조달, 구조재편, 사업재편, 위기대응, 경영권 안정, 장기 성장전략을 위해 특정 주주군에게 단기적으로 불리하거나 상대적으로 열위의 효과를 가져오는 결정을 할 수 있다. 따라서 가치배분형 의사결정의 법적 쟁점은 차등효과가 있었는가가 아니라, 그 차등효과가 회사의 독립된 사업목적과 중장기 기업가치로 정당화될 수 있는가, 이해상충이 통제되었는가, 주주에게 투자회수 판단에 필요한 정보가 제공되었는가 이다.[14]

4. 가치배분형 의사결정의 판단요소

가치배분형 의사결정 해당 여부는 단일한 형식기준으로 판단할 수 없다. 같은 합병이라도 독립회사 간 합병과 계열회사 간 합병의 위험은 다르고, 같은 자기주식 처분이라도 시장매각과 우호주주에 대한 사적 처분의 효과는 다르다. 본 논문은 다음 다섯 요소를 종합하여 판단

찰", 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025, 223-226면; 오채은, "업무상배임죄·특별배임죄의 면책요건으로서 경영판단원칙 도입에 관한 논의", 『연세법학』 제47호, 2025, 252-256면.

13) 정준우, "자기주식의 처분에 관한 상법 개정안의 비판적 검토", 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025, 140-151면; 이민경, "개정 상법상 이사의 충실의무와 공정거래법상 사업기회 제공", 『경제법연구』 제24권 제2호, 2025, 154-156면.

14) 권용수, "개정 상법상 이사의 의무와 행동 규범에 관한 검토", 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025, 295-300면.

할 것을 제안한다.

첫째, 비례성은 출발점이다. 주주별 효과가 단순히 투자성향이나 보유기간에 따라 달라지는 것을 넘어, 주식 수에 비례하지 않는 경제적·지배권상 효과가 발생하는지를 본다. 특정 주주에게만 유리한 조건의 전환사채가 발행되거나 자기주식이 우호주주에게 처분되어 의결권 구조가 바뀌는 경우 비례성에 위반된다.

둘째, 가치배분성은 해당 의사결정이 사업위험 선택인지 가치이전인지를 판단하는 기준이다. 신사업 투자는 실패하더라도 원칙적으로 회사 전체의 사업위험 선택이지만, 계열회사 간 합병비율, 회사기회 제공, 기업집단 내부거래는 회사가 보유하거나 향유할 수 있었던 가치가 특정 주주군 또는 특수관계인에게 이전될 수 있다는 점에서 가치배분성이 크다.

셋째, 중대성은 공평대우의무의 적용범위를 제한한다. 합리적 주주가 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존 여부를 판단함에 있어 중요하게 고려할 상당한 가능성이 있는 효과여야 한다. 미국 증권법상 중요성 기준이 합리적 주주의 의사결정에 미치는 중요한 가능성을 기준으로 발전해 온 점은 투자회수 중요정보 판단에도 참고된다.[15)]

넷째, 이해상충성은 강화된 절차와 공시가 필요한지를 판단한다. 지배주주, 이사, 특수관계인, 계열회사, 우호주주가 별도 이익을 얻는 경우에는 동일한 경제적 효과라도 더 엄격한 설명과 절차적 통제가 필요하다.

다섯째, 선택권 민감성은 정보 기반 투자회수 모델과 직접 연결된다. 해당 의사결정의 정보가 주주에게 제공되었더라면 주주가 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사를 달리 판단했을 상당한 가능성이 있는지를 본다.

비례성과 가치배분성은 해당 의사결정이 곧장 공평대우의무의 대상이 되는지를 먼저 결정하고, 중대성은 그 적용강도를 강화된 심사 수준으로 끌어올린다. 이해상충성은 절차, 이사회 구성, 공시 수준을 엄격화하고, 선택권 민감성은 투자회수 중요정보의 범위와 적시성을 설정한다. 따라서 판단은 단일 요소의 계수적 합산이 아니라 다섯 요소의 구조적 결합으로 이루어져야 하며, 불비례성과 가치배분성이 강한 사안에서는 다른 요소가 다소 약하더라도 공평대우의무가 작동하고, 불비례성·가치배분성이 약한 경우에는 다른 요소가 강하더라도 일반 경영판단의 영역에 가까워진다.

5. 적용강도의 4유형과 대표 사례

가치배분형 의사결정이라고 해서 모두 같은 규제강도를 적용할 필요는 없다. 차등효과의 강도와 선택가능성을 결합하여 다음 네 유형으로 분류할 수 있다.

---

15) TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438 (1976); Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988); Matrixx Initiatives, Inc. v. Siracusano, 563 U.S. 27 (2011).

Ⅰ유형은 일반 경영판단에 가깝다. 주주별 선호 차이는 있지만 불비례적 가치이전이 크지 않고, 주주가 충분한 정보를 바탕으로 시장에서 매도하거나 잔존할 수 있는 경우로 일반 경영판단을 존중한다. Ⅱ유형은 차등효과가 존재하지만 주주가 충분한 정보에 기초하여 선택할 수 있는 경우로, 강화공시와 이사회 의견서가 핵심수단이 된다. Ⅲ유형은 차등효과가 크고 부실공시 또는 중요정보 누락으로 주주가 시장매각, 반대의사, 주식매수청구권 행사 또는 잔존 여부를 제대로 판단하지 못한 경우로, 투자회수 기회상실에 대한 구제와 가격정산이 작동한다. Ⅳ유형은 지배주주, 이사 또는 특수관계인의 별도 이익, 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취가 결합된 영역으로 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임이 정면으로 문제된다.

이때 네 유형의 경계는 고정된 것이 아니라 공시, 절차, 이해상충 통제 정도에 따라 이동한다. Ⅱ유형 사안이라도 공시가 형식적이거나 핵심 정보가 누락되면 Ⅲ유형으로 이동하고, Ⅲ유형 사안이라도 허위공시 또는 은폐가 추가되면 Ⅳ유형으로 격상된다. 반대로 Ⅳ유형에 인접해 보이는 사안이라도 독립적 절차통제와 외부평가, 충실한 공시, 소수주주 다수결이 결합되면 Ⅱ유형 또는 Ⅲ유형의 평가가 가능해질 수 있다. 따라서 유형론은 정태적 분류가 아니라 이사회·법원이 사후적으로 사안을 평가할 때의 좌표축에 가깝고, 이사회는 의사결정 단계에서 자신의 거래가 어느 유형 좌표 위에 있는지를 의식하면서 그 좌표를 보다 안전한 영역으로 이동시키기 위한 절차, 공시, 검토를 설계해야 한다.

이러한 유형론은 다음 세 가지 경영판단을 통해 구체화된다. 첫째는 계열회사 간 합병이다. 합병은 단순히 두 회사의 사업을 결합하는 거래가 아니라 합병비율을 통해 양쪽 주주 사이의 경제적 몫을 재배분하는 거래이고, 계열회사 간에는 양 당사회사 사이의 독립적 교섭을 기대하기 어렵다.[16] 삼성물산·제일모직 합병 관련 일련의 판결들은 가치배분형 의사결정에서 회사손해, 주주손해, 합병비율 공정성, 가격정산, 형사책임이 서로 다른 기준으로 판단될 수 있음을 보여준다. 다만 "서로 다른 결론"이라는 평가는 절차별 쟁점·판단대상의 차이에서 비롯되는 것으로 이해되어야 하고, 합병무효 사건의 무효사유 판단, 주식매수청구권 사건의 공정가액 산정, 형사사건의 배임 고의, 임무위배, 손해 판단은 각각 별개의 심사구조를 가진다는 점에 유의해야 한다.[17]

둘째는 희석형 제3자배정과 전환사채(convertible bond, "CB")·교환사채(exchangeable bond, "EB") 발행이다. 제3자배정 신주발행, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채는 회사의 자금조달 수단이지만 동시에 기존 주주의 지분율과 의결권 영향력을 변경하는 수단이기도 하

16) 김건식·노혁준·천경훈, 『회사법』, 제9판, 박영사, 2025, 815-816면.

17) 임재혁, "삼성물산·제일모직 합병 관련 판결들에 대한 비판적 검토", 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025, 27-29면. 주식매수가격결정 절차에 관하여는 대법원 2022. 4. 14. 자 2016마5394, 5395(병합), 5396(병합) 결정[주식매수가격결정등] 참조.

다. 전환사채는 확정이자부 채권이면서 잠재적 주식이라는 이중성을 가지므로, 발행조건, 전환가격, 전환비율의 설정이 사실상 가치배분 효과를 결정한다.[18] 정상적 자금조달과 경영권 분쟁 상황에서 특정 주주군에게 유리하게 설계된 발행은 평가가 달라야 한다.

셋째는 축출형 주식병합·상장폐지 결합이다. 주식병합을 통해 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주가 단주처리로 주주 지위를 상실하는 거래는 가치배분형 의사결정의 전형이다. 다만 그 평가는 축출 자체가 위법하다는 방향이 아니라 절차와 가격, 그리고 탈법적 회피 여부에 초점이 맞춰져야 한다. 대법원은 자본금감소(주식병합) 무효소송에서 무효사유가 법에 열거되어 있지 않다는 점을 전제로 주주평등원칙 위반, 법령·정관 위반, 신의칙 위반으로 현저히 불공정한 경우에 무효가 될 수 있다고 정리하면서, 주식병합으로 소수주주가 주주지위를 상실한 것 자체만으로 곧바로 위법이 되는 것은 아니고 단주처리는 상법이 명문으로 예정한 절차라는 점도 함께 설시하였다. 그러나 엄격한 요건 아래 허용되는 소수주주 축출제도(지배주주 매도청구 등)를 탈법적으로 회피하기 위한 구조라면 위법이 될 수 있다는 경고도 분명히 하고 있다.[19] 따라서 가치배분형 의사결정으로서 주식병합·상장폐지 결합형 거래의 위법 포인트는 축출의 발생 그 자체가 아니라 탈법적 회피, 현저한 불공정, 절차·가격의 결함에 좁혀져야 한다.

이외에 자기주식 처분, 회사기회 제공, 기업집단 내부거래, 배당정책, ESG 명목의 자산처분 등도 가치배분형 의사결정에 포섭될 수 있다. 다만 본 논문에서는 위 세 가지 경영판단을 중심으로 논의를 전개하고, 그 밖의 경영판단도 동일한 요소와 유형론을 통해 평가될 수 있다. 다만 배당정책, ESG 투자, 연구개발, 사업재편과 같은 일반 경영판단은 그 효과가 주주별로 다르게 체감된다는 사정만으로 가치배분형 의사결정이 되는 것은 아니며, 특정 주주군에 대한 비례적 몫의 구조적 이전, 지배권 효과, 이해상충 또는 투자회수 조건의 불비례적 변경이 결합되는 경우에 한정된다.

특히 자기주식 처분과 회사기회 제공, 기업집단 내부거래는 실무에서 가치배분형 의사결정이 자주 발생하는 영역이다. 자기주식의 우호주주 사적 처분은 의결권 부활을 통해 지배권 구조를 변경하고, 회사기회 제공은 회사가 향유할 수 있었던 미래 이익을 지배주주 또는 특수관계인에게 이전한다. 기업집단 내부거래는 가격조건, 수량, 거래상대 선택을 통해 계열사 간 가치를 이동시키며, 공정거래법상 부당지원행위·사익편취 규제와 회사법상 공평대우의무가 중첩 적용될 수 있다. 이들 영역은 특히 이해상충성과 선택권 민감성이 강하게 작동하여 보다 엄격한 공시 및 절차통제가 요구된다. 2026년 자기주식 관련 개정은 자기주식 보유·처분을 단순한 재무관리 문제가 아니라 지배권 및 주주 간 가치배분 문제로 재구성한다는 점에

18) 정현아, “이사의 선관주의의무와 충실의무의 관계”, 『법학연구』 제24권 제2호, 2024, 282-286면.

19) 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다283315 판결; 상법 제360조의24, 제443조 참조. 동 판결이 본 논문 모델 전체를 승인한 것은 아니며, 주식병합·단주처리 거래의 위법성 판단틀을 본 논문이 가치배분형 의사결정 유형론과 결합하여 원용하는 것임을 밝힌다.

서, 본 논문의 가치배분형 의사결정론과 직접 연결된다.[20]

6. 소결

개정 상법 제382조의3은 일반주주 보호를 이사의 행위규범 차원으로 끌어올린 조항이다. 그러나 그 문언이 추상적이므로 적용범위와 규범내용을 정밀화하지 않으면 결과평등 규범으로 변질되거나 선언규정으로 축소될 위험이 있다. 본 논문은 이를 막기 위해 적용범위를 가치배분형 의사결정으로 한정하고, 그 판단요소를 다섯 가지로 정식화하며, 적용강도를 네 유형으로 분류한다. 차등효과 자체는 위법이 아니라는 대법원의 차등취급 판단요소가 그 출발점이고, 회사손해와 주주손해의 구별 및 지배권 이전의 평가에 관한 종래 판례가 그 보충적 기능을 뒷받침한다. 적용범위를 가치배분형 의사결정으로 한정하는 작업은 일반주주 보호를 약화시키는 방향이 아니라, 책임의 외연을 통제하는 대신 그 적용대상 안에서는 정보·절차·정당화의 수준을 보다 강하게 요구하는 '선별 후 강화'의 설계이다. 이 토대 위에서 다음 장은 공평대우의무의 규범내용을 정보 기반 투자회수로 재구성한다.

Ⅲ. 정보 기반 투자회수(informed exit): 투자회수 중요정보와 선택경로

1. 정보 기반 투자회수의 의의

가치배분형 의사결정에서 공평대우의무의 핵심은 차등효과의 전면 금지가 아니다. 회사의 의사결정은 본질적으로 선택이고, 선택은 주주별 투자기간, 위험선호, 유동성 필요, 지배권 선호에 따라 서로 다른 효과를 발생시킨다. 따라서 공평대우의무는 모든 주주에게 동일한 경제적 결과를 보장하는 규범이 아니라, 중대한 가치배분 효과가 발생할 수 있는 의사결정에서 차등효과와 정당화 사유를 설명하게 하고 주주가 자신의 투자관계를 판단할 수 있게 하는 규범으로 이해되어야 한다.

---

20) 자기주식 소각 의무화 등을 내용으로 하는 상법 일부개정법률(법률 제21448호, 2026. 3. 6. 공포와 동시에 시행) 참조. 동 개정은 자기주식의 취득 후 1년 내 소각 원칙과 예외적 보유·처분 시 자기주식보유처분계획에 대한 주주총회 승인(제341조의4), 자기주식의 의결권·신주인수권·배당권 등 권리 제한의 명문화(제341조의3)와 자기주식을 대상으로 하는 교환사채 발행 금지, 주주 보유 주식 수에 비례한 균등조건 처분 원칙을 도입하였다. 이에 따라 자기주식의 우호주주에 대한 사적 처분과 자기주식 교환사채 발행은 현행법상 원칙적으로 제한되므로, 본문의 관련 서술은 개정 전의 실무 및 개정법상 예외적으로 허용되는 처분 국면을 전제로 한다.

본 논문은 이를 정보 기반 투자회수(informed exit) 보장 규범으로 부른다. 정보 기반 투자회수란 특정 주주 또는 주주군에게 불리하거나 상대적으로 열위의 가치배분 효과가 발생할 수 있는 의사결정에서, 해당 주주가 충분하고 적시성 있는 정보에 기초하여 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사를 선택할 수 있는 상태를 말한다.[21] 이 모델에서 투자회수는 주주의 공익권 행사를 대체하는 것이 아니다. 주주는 의결권 행사, 질의, 반대의사 표시, 가처분 신청, 소송 제기 등 다양한 방식으로 목소리를 낼 수 있고, 공평대우의무는 그러한 공익권 행사와 투자회수를 기능적으로 결합해야 한다.

상장회사에서 투자회수는 일차적으로 시장매각의 형태를 취한다. 그러나 시장매각이 실질적 보호수단이 되려면 시장가격이 중요정보를 반영할 수 있어야 한다. 중요정보가 공시되지 않았거나 왜곡된 상태에서 주주가 주식을 보유했다는 사실만으로 그 주주가 해당 의사결정에 동의했다고 볼 수는 없다.[22] 따라서 정보 기반 투자회수 모델의 핵심은 ① 정보, ② 선택경로, ③ 귀속의 세 요소이다. 정보는 차등효과, 가격조건, 이해상충, 지배권 효과, 대안, 투자회수 방법에 관한 것이고, 선택경로는 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권이며, 귀속은 충분히 공시된 위험을 주주의 잔존 선택에 제한적으로 귀속하는 효과이다.

2. 투자회수 중요정보의 범위

정보에 기반한 투자회수가 실질적으로 작동하려면 주주에게 제공되어야 할 정보의 범위가 정해져야 한다. 본 논문은 이를 투자회수 중요정보라고 부른다. 투자회수 중요정보란 합리적 주주가 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 여부를 판단하는 데 중요하게 고려할 상당한 가능성이 있는 정보를 말한다. 그것은 회사에 좋은가 나쁜가에 관한 정보가 아니라, 해당 결정이 주주별 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권, 투자회수 조건에 어떤 차등효과를 발생시키는지에 관한 정보이다.[23]

투자회수 중요정보는 다음 표와 같이 다양한 것을 포괄한다. 다음 10개 항목은 형식적 체

---

21) Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, 1970; Bernard S. Black, “Shareholder Passivity Reexamined”, 89 Michigan Law Review 520, 1990, pp. 575-584.

22) Ronald J. Gilson & Reinier Kraakman, “The Mechanisms of Market Efficiency”, 70 Virginia Law Review 549, 1984, pp. 601-609; John C. Coffee Jr., “Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor”, 91 Columbia Law Review 1277, 1991, pp. 1328-1336.

23) TSC Industries, 426 U.S. 438; Basic, 485 U.S. 224; Matrixx Initiatives, 563 U.S. 27. 미국 연방대법원의 중요성 기준은 정량적 임계치만으로 정보를 배제하지 않고 정성적 요소를 함께 고려한다는 점에서 가치배분형 의사결정에서의 투자회수 중요정보 판단에도 시사점을 가진다.

크리스트가 아니라 합리적 주주의 선택 판단 흐름을 따라 배치되었다. ①과 ②는 무엇이 일어나는지, ③과 ④는 어떤 가격조건과 산정근거에 따라 일어나는지, ⑤와 ⑥은 누가 이익을 얻고 지배권은 어떻게 바뀌는지, ⑦과 ⑧은 다른 선택지가 무엇이었고 회사 내부의 반대 의견이 있었는지, ⑨와 ⑩은 주주 자신이 어떤 경로로 응대할 수 있고 그중 무엇이 지금은 공시될 수 없는지를 알려준다.

〈표 1〉 투자회수 중요정보의 구성 항목

① 거래 목적(사업재편, 자금조달, 경영권 안정, 지배구조 개편, 위기대응 등)
② 차등효과의 발생 여부와 내용
③ 가격조건(합병비율, 발행가액, 전환가액, 교환가액, 처분가격, 매수가격)
④ 가격산정 근거(시장가격, 자산가치, 수익가치, 외부평가, 대안 평가방법)
⑤ 이해상충 관계(지배주주, 이사, 특수관계인, 우호주주, 계열회사)
⑥ 지배권 효과(의결권 구조, 우호지분, 경영권 분쟁, 소수주주 영향력 변화)
⑦ 대안 검토(시장매각, 경쟁입찰, 다른 자금조달·구조재편 방식)
⑧ 반대의견(반대 이사, 독립이사, 감사위원, 외부평가기관)
⑨ 투자회수 방법(시장매각 가능성, 반대의사 표시 절차, 주식매수청구권 행사요건·기간)
⑩ 기밀정보의 존재와 한계(현재 공시할 수 없는 정보, 그 이유, 사후공시 가능성)

따라서 투자회수 중요정보의 충분성 판단은 항목 수의 산술적 충족이 아니라, 합리적 주주가 잔존, 시장매각, 반대의사, 주식매수청구권 행사 사이에서 자신의 선택을 정렬할 수 있을 만큼의 정보가 적시에 제공되었는가에 대한 실질심사이다. 단일 항목의 누락이 곧 위법은 아니되, 누락 항목이 주주의 선택판단의 결을 변화시키는 정도라면 그 누락은 공평대우의무 위반으로 평가될 수 있다.

금융위원회는 2024년 12월 일반주주 보호 강화를 위한 자본시장법 개정방향에서 상장법인이 합병, 중요한 영업·자산 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할·분할합병을 하는 경우 이사회가 합병 등의 목적, 기대효과, 가액의 적정성 등에 관한 의견서를 작성·공시하도록 하는 방향을 제시한 바 있다.[24] 본 논문이 제시하는 투자회수 중요정보 목록은 그러한 정책방향과 일맥상통하고, 가치배분형 의사결정 일반으로 확장될 수 있다.

---

24) 금융위원회, 「[보도참고] 일반주주 이익 보호 강화를 위한 자본시장법 개정방향」, 2024. 12. 2. 동 보도참고자료는 상장법인이 합병, 중요한 영업·자산 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할·분할합병 등을 하는 경우 이사회가 거래 목적, 기대효과, 가액의 적정성 등에 관한 의견서를 작성·공시하도록 하는 방향을 제시한다.

3. 시장매각과 주식매수청구권: 정보가 있어야 작동한다

상장회사에서는 시장매각이 1차적 투자회수 수단이 된다. 그러나 시장매각이 가능하다는 사실만으로 공평대우의무가 충족되는 것은 아니다. 시장매각은 정보에 기초한 시장가격을 전제로 한다. 중요정보가 공시되지 않거나 왜곡된 경우, 주주는 해당 의사결정의 의미를 알지 못한 채 보유 또는 매도 결정을 하게 되고, 이 경우 매각 가능성은 형식적일 뿐이다.

시장매각의 한계는 세 가지로 정리된다. 첫째, 시장가격은 모든 정보를 자동으로 반영하지 않는다. 특히 가치배분 구조나 이해상충은 사전공시가 부족하면 가격에 충분히 반영되지 않는다. 둘째, 주가하락과 손해 사이의 인과관계는 복잡하다. 셋째, 시장매각은 주주별로 동일한 의미를 갖지 않는다. 대규모 지분 보유자는 단기간 시장매각으로 가격충격을 발생시킬 수 있고, 지배권 분쟁 상황에서는 매각 자체가 의결권 영향력을 포기하는 선택이 된다. 더 나아가 주식의 비유동성, 소수주주 축출, 시장봉쇄와 같이 시장을 통한 투자회수 자체가 사실상 불가능한 경우에는, 정보 기반 투자회수의 구제축이 시장매각 중심에서 가격정산, 절차회복, 사전적 금지(가처분) 쪽으로 이동한다. 이는 제Ⅳ장의 책임·구제 논의와 직접 연결된다.

또한 시장매각은 비대칭적 정보환경에서 가격공정성을 항상 담보하지 못한다. 일부 기관투자자는 공시 이전 단계의 IR 미팅, 사적 채널, 대량매매 협상 등을 통해 일반 개인주주보다 빠르게 정보에 접근할 수 있다. 그 결과 시장가격은 가치배분 효과가 충분히 반영되기 전에 일정 부분 조정될 수 있다. 이러한 환경에서 일반주주의 시장매각은 형식상 가능하지만 실질적 선택권으로서의 의미는 약화된다. 그러므로 정보 기반 투자회수 모델은 시장매각의 가능성 자체가 아니라, 충분하고 적시성 있는 공시를 통해 일반주주와 기관투자자 사이의 정보 비대칭이 완화된 상태에서의 매각 가능성을 요구한다. 자본시장법상 공시규제와 거래소 공시규정이 본 논문 모델과 정합적으로 작동해야 하는 이유가 여기에 있다.

따라서 시장매각이 실질적 투자회수 수단으로 기능하려면 충분한 공시, 적시성, 정상적 거래가능성, 차등효과 설명, 이해상충 공시가 결합되어야 한다. 이러한 요건이 충족된 경우, 주주가 매도하지 않고 잔존했다는 사실은 일정 범위에서 공시된 위험을 감수한 선택으로 평가될 수 있다. 그러나 그 효과는 제한적이다. 공시되지 않은 이해상충, 허위정보, 은폐된 가치이전, 배임적 사익추구에 대한 동의로 확장되어서는 안 된다.

주식매수청구권은 일정한 구조재편에서 반대주주에게 공정가격으로 회사를 떠날 수 있게 하는 법정 투자회수 수단으로서 정보 기반 투자회수 모델의 핵심 보완장치이다.[25] 현행 상법상 주식매수청구권은 합병, 영업양도, 주식교환, 분할합병 등 법정 사유 중심으로 인정된다. 그러나 자기주식 처분, 대규모 제3자배정, 지배권 변동을 수반하는 CB·EB 발행, 회사기회 제

25) 상법 제374조의2; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5; 손창완, "상법 개정의 현황과 평가", 『상사법연구』 제43권 제1호, 2024, 294-296면.

공, 기업집단 내부거래는 법정 사유에 해당하지 않을 수 있다. 또한 정보제공이 충분하지 않으면 권리 행사가 실질화되지 않으며, 가격결정 절차가 사후분쟁으로 이어진다.

이 한계는 제도설계의 차원에서 극복되어야 한다. 첫째, 법정 주식매수청구권의 적용대상이 합병, 영업양도, 주식교환, 분할합병 등에 한정되어 있어, 본 논문이 가치배분형 의사결정으로 분류하는 자기주식 사적 처분, 대규모 제3자배정, 지배권 변동을 수반하는 CB·EB 발행, 회사기회 제공, 기업집단 내부거래 영역에서는 법정 투자회수 경로가 없다. 둘째, 행사기간이 비교적 짧고 가격결정 절차가 사후분쟁화되기 쉬워 권리행사의 실효성이 낮다. 셋째, 가격공정성 평가 기준이 명확하지 않아 외부평가의 독립성, 방법론, 기초자료의 신뢰성을 둘러싼 분쟁이 반복된다. 본 논문은 이러한 한계가 단순한 절차 미비가 아니라 정보 기반 투자회수 모델 작동의 구조적 장애라고 보고, 제Ⅳ장의 가격정산, 기간연장, 회복 구제와 결합하여 보완되어야 한다고 본다.

따라서 주식매수청구권 불행사는 포괄적 동의가 아니라 제한적 귀속사유로 이해해야 한다. 충분하고 적시성 있는 공시가 제공되었고 주주가 실질적으로 반대의사 표시 및 주식매수청구권 행사를 할 수 있었던 경우에 한정하여, 그 불행사를 공시된 위험에 대한 잔존 선택으로 고려할 수 있다.[26]

4. 전자주주총회의 절차적 기능

정보에 기반한 투자회수는 시장매각이나 주식매수청구권 행사만을 의미하지 않는다. 주주가 잔존 또는 투자회수를 판단하려면 의사결정 과정에 접근하고 질문하며 반대의사를 표시할 수 있어야 한다. 2025년 개정 상법에 도입된 전자주주총회는 그 절차적 기반이 될 수 있다.[27] 가치배분형 의사결정이 주주총회 안건으로 상정되는 경우 전자주주총회는 장래적으로 자료 사전열람, 실시간·사전 질의, 핵심 질의에 대한 회사의 답변 또는 답변불가 사유 설명,

---

26) 델라웨어 일반회사법상 appraisal 제도와 Weinberger 법리의 전체적 공정성 심사는 가격정산과 정보제공·절차공정성이 결합되어야 한다는 점을 비교법적으로 보여주지만, 본 논문은 그것을 직접 이식의 근거가 아니라 기능적 참고자료로 활용한다. Delaware General Corporation Law (이하 "DGCL") § 262; *Weinberger v. UOP, Inc.*, 457 A.2d 701 (Del. 1983).

27) 정병덕, "전자주주총회에 관한 개정 상법의 분석과 평가", 『아주법학』 제19권 제2호, 2025, 157-162면; 소가연·신용태, "개정 상법상의 전자주주총회 시스템에 관한 소고", 『법학논총』 제63집, 2025, 94-97면. 2025년 개정 상법은 전자주주총회를 상장회사 특례로 신설하여 제542조의14(전자주주총회) 및 제542조의15(전자주주총회의 운영 등)에 규정하였다. 상법 제542조의14 및 제542조의15는 2025. 7. 22. 법률 제20991호로 신설되었고, 2027. 1. 1.부터 시행된다. 전자적 출석의 소집지 출석 간주, 운영·관리기관 지정, 기록보존 등 구체적 사항은 대통령령 등 하위법령과 실무 설계에 위임되어 있어 본 논문에서는 그 상세를 별도 과제로 둔다.

반대의사 표시 및 주식매수청구권 행사 절차와의 전자적 연계를 지원할 수 있다. 다만 그 구체적 법적 효과는 시행령, 거래소·예탁결제 인프라, 회사별 운영지침의 설계에 따라 달라진다.

전자주주총회는 그러나 그 자체로 정보에 기반한 투자회수를 완성시키지 않는다. 첫째, 전자주주총회의 절차적 기능은 사전공시, 이사회 의견서, 기밀정보 한계 설명, 투자회수 경로 안내가 충실히 갖추어진 상태에서 비로소 의미를 가진다. 둘째, 전자주주총회의 운영방식에 따라서는 오히려 형식적 질의응답에 그쳐 실질적 정보교환이 어렵게 될 위험도 있다. 셋째, 통신장애, 인증 오류, 기록 누락 등 기술적 사고가 발생하는 경우 주주의 의사표시 기회가 침해될 위험이 있다.

5. 기밀정보, 단계공시 및 동의 추정의 한계

정보 기반 투자회수 모델에 대한 중요한 반론은 모든 정보를 공시할 수 없다는 점이다. 회사의 의사결정에는 영업비밀, 협상정보, 미공개 투자계획, 미확정 거래조건, 경쟁상 민감정보가 포함될 수 있고, 이를 모두 즉시 공시하면 거래 자체가 무산되거나 회사와 주주 전체의 이익이 침해될 수 있다. 본 논문도 이 반론을 수용한다. 다만 기밀성은 공시의무를 부정하는 사유가 아니라 공시의 시기, 방식, 내용을 조정하게 하는 요소이다. 기밀정보가 있는 경우에도 이사회는 ① 해당 정보가 존재한다는 점, ② 현재 전부 공개할 수 없는 이유, ③ 공개하지 않는 정보가 주주별 가치배분에 미칠 수 있는 영향, ④ 독립적 검토절차가 있었는지, ⑤ 사후 공시의 시점과 범위를 최소한 설명해야 한다.

기밀정보 보호는 허위공시, 중요정보 은폐와 구별되어야 한다. 기밀성은 진실한 정보의 공시시기와 범위를 조정하는 문제일 뿐, 허위정보 제공이나 이해상충 은폐를 정당화하지 않는다. 특히 지배주주 또는 특수관계인의 별도 이익, 배임적 가치이전, 회사기회 유용이 있는 경우에는 단계공시 논리만으로 위법성이 치유되지 않는다. 또한 주주의 잔존이 곧바로 모든 법적 효과에 대한 동의로 추정되어서는 안 된다. 잔존의 의미는 투자회수 중요정보의 충분한 공시, 적시성, 실질적 선택가능성, 허위·은폐의 부존재, 비강압적 거래구조라는 요건이 충족된 범위에서만 제한적으로 인정된다.

Ⅳ. 책임·구제: 공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제

1. 기능분담의 필요성

개정 상법 제382조의3의 공평대우의무를 가치배분형 의사결정에 적용할 때 가장 어려운 문제는 책임효과이다. 공평대우의무 위반이 인정되면 이사가 곧바로 주가하락 전부를 배상해

야 하는가, 아니면 공시만 하면 모든 책임에서 벗어나는가. 두 접근은 모두 타당하지 않다. 전자는 주가의 복합형성과 인과관계의 난점을 무시한 과잉책임 모델이고, 후자는 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용을 형식적 공시로 정당화시키는 면책 모델이다.

공평대우의무의 책임효과를 공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제 사이의 기능분담으로 분류할 것을 제안한다. 차등효과가 충분히 공시되고 실질적 투자회수 기회가 있었던 영역에서는 공시 안전지대를 인정하여 이사의 책임을 제한적으로 조정하고, 부실공시 또는 중요정보 누락으로 주주의 선택기회가 상실된 영역에서는 투자회수 기회상실에 대한 구제가 작동하도록 하는 것이다. 공시 안전지대를 넘는 위법성 영역, 즉 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용 영역에서는 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임이 정면으로 문제된다.

이러한 기능분담의 설계는 두 가지 정책적 함의를 갖는다. 첫째, 이사의 행동을 사후 책임만으로 규율하는 것이 아니라 사전적으로 무엇을 공시하고 어떻게 절차를 통제하면 어떤 책임효과가 따라오는지를 명시한다는 점이다. 이는 이사에게 법령준수의 예측가능성을 제공하고, 동시에 일반주주에게는 무엇을 요구할 수 있는지를 명확히 한다. 둘째, 단일 책임공식을 거부하고 사안 유형에 따라 구제수단을 비례적으로 마련함으로써 과잉책임과 과소책임의 양극단을 동시에 회피한다. 본 논문이 제안하는 공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제는 이러한 비례적 책임설계의 양 축이며, 그 사이의 영역에서 구체적 사안에 맞춰 가격정산, 보충공시, 기간연장, 제한적 손해배상이 조합된다. 상법 제382조의3의 공평대우의무를 정보 기반 투자회수 기회 제공을 중심으로 해석하여, 이사의 책임조정의 기준으로 공시 안전지대를 인정할 것을 제안한다.

2. 공시 안전지대(disclosure safe harbor): 개념·요건·효과

본 논문이 말하는 '공시 안전지대'는 현행 상법상 명문으로 규정된 독자적 제도나 확립된 판례 법리가 아니라, (i) 상법 제382조의3 제2항 공평대우의무의 해석, (ii) 자본시장법상 공시규제와 부실공시 배상책임 체계, (iii) 경영판단을 존중하는 이사책임 법리를 종합하여 가치배분형 의사결정에서 이사의 책임을 형량하는 해석론적 기준으로 제안하는 분석틀이다. '공시 안전지대(disclosure safe harbor)'라는 명칭도 미국 증권법상 명문의 안전항을 그대로 옮긴 것이 아니라, 충분한 공시와 실질적 투자회수 기회가 보장된 경우 이사의 책임을 형량하는 기능을 가리키는 분석적 명칭으로 사용하는 것이며, 우리 법의 명문 안전항과는 구별된다.[28]

28) 상법 제382조의3 제2항; 대법원 2009. 5. 29. 선고 2007도4949 전원합의체 판결 참조. 비교법적 참고로 Corwin v. KKR Financial Holdings LLC, 125 A.3d 304 (Del. 2015); Kahn v. M&F

그 효과는 독립한 면책사유가 아니라 이사의 책임 유무와 범위를 판단할 때 고려되는 형량요소이다. 충분한 공시와 실질적 투자회수 기회가 보장되었다는 사정은 경영판단의 합리성, 위법성, 상당인과관계, 손해의 범위를 판단하는 단계에서 이사에게 유리하게 참작될 수 있을 뿐이고, 그 자체로 공평대우의무 위반 책임을 일반적으로 제한하거나 면제하는 장치가 아니다. 다음 여섯 요건이 충족된 경우에 공시 안전지대를 인정하여 이사의 책임을 제한적으로 조정할 수 있을 것이다.[29] 다만 이들 요건은 형식적 체크리스트가 아니라, 각 요건의 충족 여부가 사안별로 종합적으로 평가되어야 한다. 어느 하나라도 결여되면 책임조정 효과는 제한되거나 부정되고, 그 결여가 부실공시·중요정보 누락에 해당하면 투자회수 기회상실에 대한 구제의 영역으로, 허위공시, 중요정보 은폐 또는 배임적 가치이전에 해당하면 이사의 민·형사 책임의 영역으로 이동한다.

Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014).

29) 이 여섯 요건은 새로운 독자 제도가 아니라 현행법상 공시, 절차, 책임 장치를 가치배분형 의사결정에 맞추어 재구성한 것이다. ② 투자회수 중요정보의 충분성과 ③ 적시성은 합병, 주식교환, 분할, 중요한 영업·자산의 양수도, 자기주식 처분, 전환사채·교환사채·신주인수권부사채 발행을 주요사항보고 대상으로 정한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 및 부실기재 배상책임을 정한 같은 법 제162조에 대응한다. ④ 실질적 선택가능성은 상법 제374조의2와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5의 주식매수청구권에, ⑤ 이해상충 통제는 상법 제397조의2와 독립위원회·외부평가 절차에, ⑥ 허위·은폐의 부존재는 상법 제401조와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조에 각각 연결된다. 이사가 필요한 정보를 충분히 수집·검토하는 절차를 거쳐 합리적으로 신뢰하고 신의성실에 따라 경영판단을 한 경우 사후의 회사 손해에 대하여 책임을 부정한 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다245279 판결의 취지를 가치배분형 의사결정의 책임형량에 원용한다. 이해상충이 개재된 의사결정에서 이사 책임과 경영판단원칙 적용이 다투어진 예로 김민정, “이사의 선관주의의무 위반 판단의 기준”, 『상사판례연구』 제36권 제3호, 2023, 227-230면. 독립위원회를 통한 절차통제의 비교법적 참고로 천성권, “보수계획의 승인과 이사의 의무”, 『법과 정책연구』 제21권 제4호, 2021, 247-252면.

〈표 2〉 공시 안전지대의 요건

① 가치배분형 의사결정성: 해당 결정이 주주별 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권, 투자회수 조건을 지분 비례에 어긋나게 변경할 가능성이 있는 의사결정일 것.
② 투자회수 중요정보의 충분성: 차등효과, 가격조건, 가격산정 근거, 이해상충, 지배권 효과, 대안 검토, 반대의견, 투자회수 방법, 기밀정보 한계가 합리적 주주의 판단에 충분한 수준으로 설명될 것.
③ 적시성: 주주가 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존 여부를 판단할 수 있는 시간적 여유를 두고 공시가 제공될 것.
④ 실질적 선택가능성: 시장매각 또는 법정·계약상 투자회수 경로가 사실상 가능할 것. 시장유동성, 가격충격, 행사절차의 실효성이 검토되어야 한다.
⑤ 이해상충 통제: 지배주주, 이사, 특수관계인, 우호주주가 별도 이익을 얻는 경우 독립이사, 특별위원회, 외부평가 등 독립적 검토절차가 존재할 것.
⑥ 허위·은폐의 부존재: 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용이 없을 것.

공시 안전지대의 효과는 제한적이다. 위 요건이 모두 충족된 경우에 이사의 책임을 제한적으로 조정한다는 의미이지, 모든 민사·형사 책임을 면제하는 포괄적 면책이 아니다. 특히 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용은 공시 안전지대의 보호영역 밖에 남는다. 공시는 위법한 가치이전을 정당화하지 않고, 허위·은폐를 치유하지 않으며, 강압적 구조를 정당화하지 않는다. 또한 공시 안전지대는, 공시만 하면 면책이라는 단순한 도식이 아니라, 가치배분형 의사결정의 성격, 공시의 충실성, 주주의 선택가능성, 이해상충의 정도를 종합 평가한 결과로서 비로소 인정될 수 있는 종합심사형 책임조정 기준이다.[30]

3. 투자회수 기회상실에 대한 구제: 성격·요건·구조

공시 안전지대가 인정되지 않는다고 하여 곧바로 이사가 주가하락 전부를 배상해야 하는 것은 아니다. 그 반대편에서 먼저 문제 되는 것은, 주주가 충분한 정보를 바탕으로 투자관계를 유지할지 청산할지를 선택할 기회를 잃었는지 여부이다. 본 논문에서 말하는 '투자회수 기회상실'이란, 가치배분형 의사결정에 관한 중요정보가 누락되거나 왜곡되어 주주가 시장매각,

30) Macquarie Infrastructure Corp. v. Moab Partners, L.P., 601 U.S. 257 (2024) 등 비교법적 참고. 동시에 본 논문은 미국 증권소송의 손해인과관계, 사기시장이론을 그대로 이식하지 않고, 한국 상법·자본시장법·민법 체계 안에서 기능적으로 재배치한다는 점을 밝힌다.

반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존 가운데 어느 경로를 택할지 실질적으로 판단하지 못하게 된 상태를 말한다. 즉 이 구제가 겨냥하는 것은 차등효과가 발생하였다는 결과 자체가 아니라, 주주가 그 결과를 알고 선택할 기회를 잃었다는 점이다.

이러한 구제구조는 의료 설명의무 위반 법리와 동일하지는 않으나, 설명의무 위반 법리가 결과 자체의 손해와 선택기회의 상실을 구별한다는 점에서 참고할 만하다. 대법원은 의사의 설명의무 위반 사안에서, 환자가 자기결정권 침해 자체를 이유로 위자료만을 구하는 경우에는 선택기회를 상실하였다는 사실만 증명하면 되고, 설명을 들었더라면 사망과 같은 중대한 결과가 발생하지 않았으리라는 점까지 증명할 필요는 없다고 보았다. 반면 그 중대한 결과로 인한 손해 전부의 배상을 구하는 경우에는, 결과와 설명의무 위반 사이의 상당인과관계를 따로 증명하여야 한다고 판시하였다.[31]

이 구별은 가치배분형 의사결정에도 기능적으로 원용할 수 있다.[32] 주주가 주장하는 손해가 정보가 제공되었더라면 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 등을 검토할 수 있었으나 그 기회를 잃었다는 것이라면, 심사의 중심은 거래 결과 전체의 사후정산이 아니라 그 선택기회가 실제로 침해되었는지에 놓여야 한다. 반대로 주가하락 전부나 배임적 가치이전 자체에 대한 배상을 구하는 경우에는, 의사결정의 위법성·손해·인과관계가 별도로 증명되어야 한다.

다만 회사법에서의 투자회수 기회상실은 의료영역의 인격적 자기결정권 침해와 그 성질이 다르다. 여기서 보호되는 이익은 신체·생명에 관한 자기결정권이 아니라 지분가치, 의결권, 투자회수 조건에 관한 재산적 선택권이기 때문이다. 따라서 그 구제도 일반적 위자료가 아니라, 보충공시, 행사기간 연장, 주식매수청구권 회복 또는 이에 준하는 가격정산, 제한적 손해배상과 같이 거래 안정성과 주주 간 형평을 해치지 않는 범위에서 비례적으로 설계되어야 한다. 결국 투자회수 기회상실에 대한 구제는 의료 법리를 회사법에 그대로 옮긴 것이 아니라, 정보 부족으로 인한 선택권 침해를 회사법의 언어로 재구성한 보충적 구제이다.

---

31) 대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다29666 판결[손해배상(의)](설명의무 위반에 따른 위자료 청구와 전손해 청구에서 증명의 범위를 달리 본 사례).

32) 본 논문이 의료 설명의무 법리를 '기능적 유추'의 자료로만 원용하는 이유는, 두 영역이 다음 구조를 공유하기 때문이다. ① 정보제공자(의사·이사)가 정보 비대칭에서 우위에 있고, ② 정보수령자(환자·주주)가 자기결정을 통해 위험을 분담하며, ③ 정보제공 의무 위반은 결과 자체의 위법과는 구별되는 별개의 보호법익, 즉 자기결정권의 침해를 발생시킨다. 다만 의료영역의 자기결정권은 신체·생명에 관한 일신전속적 권리인 반면, 회사법에서 정보에 기반한 투자회수는 지분가치·의결권 등에 관한 재산적 권리이므로 보호법익의 성질과 손해의 형태가 다르다. 따라서 위자료를 중심으로 한 의료 법리를 그대로 옮길 수는 없고, 선택기회 침해와 결과손해를 구별하는 구조만을 회사법의 언어로 재구성하여 차용한다. 이러한 구조 차용은 보호법익의 동일성이 아니라 정보제공의무 위반이 결과위법과 구별되는 독자적 침해를 발생시킨다는 기능적 공통성에 근거하므로, 두 영역에서 보호되는 권리의 성질이 다르다는 점은 유추의 장애가 되지 않는다. 한편 의료영역에서는 이에 관한 위자료 산정과 증명책임 분배의 법리가 비교적 정치하게 발전해 있어 비교의 참고가 된다.

이때 투자회수 기회상실에 대한 구제는 다음의 요건을 갖추어야 한다.[33]

〈표 3〉 투자회수 기회상실에 대한 구제의 요건

① 해당 의사결정이 가치배분형 의사결정에 해당할 것
② 투자회수 중요정보가 누락되거나 왜곡되었을 것
③ 그로 인해 주주의 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사 또는 잔존 여부 판단의 선택가능성이 침해되었을 것
④ 부실공시와 선택기회 상실 사이에 관련성이 있을 것
⑤ 구제수단이 비례적일 것

보다 구체적으로, 투자회수 기회상실에 대한 구제는 다음 세 단계 심사구조로 작동한다. 첫째 단계에서 해당 의사결정이 가치배분형 의사결정에 해당하는지를 판단한다. 둘째 단계에서 어떤 투자회수 중요정보가 누락·왜곡되었는지, 그 누락·왜곡이 합리적 주주의 선택판단에 영향을 줄 정도의 중대성을 가지는지를 검토한다. 셋째 단계에서 침해된 선택권의 비례적 회복 또는 보상을 위한 구제수단을 결정한다. 이 세 단계는 의료 설명의무 법리의 "의무 존재 - 위반 - 손해" 3단계 심사와 구조적으로 유사하지만, 둘째 단계에서 다루는 정보의 범위가 회사법 영역에서는 투자회수 중요정보로 한정되고, 셋째 단계에서 구제수단이 가격정산, 기간연장, 회복, 제한적 손해배상으로 비례화된다는 점에서 차이가 있다.

4. 가격정산, 기간연장, 회복: 구제수단의 비례화

투자회수 기회상실에 대한 구제의 가장 적절한 수단은 많은 경우 가격정산이다. 합병, 주식교환, 분할합병, 주식병합, 상장폐지와 결합된 구조재편에서는 거래 자체를 무효로 하는 것보다 공정가격을 정하는 방식이 더 적합한 경우가 많다. 거래가 이미 완료되었고 원상회복이 회사와 전체 주주에게 과도한 비용을 발생시키는 경우에 특히 그러하다.

법정 주식매수청구권이 있는 사안에서 중요정보 누락이 인정되면, 행사기간이 아직 남아

33) 이 구제요건은 자본시장법상 부실공시 손해배상의 인과 및 손해 구조(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조 제3항·제4항)와 설명의무 위반에서 선택기회 침해와 결과손해를 구별한 대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다29666 판결의 구조를 가치배분형 의사결정에 기능적으로 재구성한 것이다. ④ 부실공시와 선택기회 상실 사이의 관련성은 거래인과관계 및 손해인과관계의 판단(대법원 2025. 3. 13. 선고 2021다298799 판결 참조)에, ⑤ 비례성은 침해된 선택권의 회복과 정산이라는 구제의 성질에 각각 대응한다.

있다면 보충공시와 행사기간 연장이 우선 검토되어야 하고, 행사기간이 이미 경과하였으나 정보누락이 중대한 경우에는 주식매수청구권 회복 또는 그에 준하는 가격정산을 인정할 수 있어야 한다. 거래가 이미 완료된 경우에는 공정가격과 실제 수령가액(또는 시장매각 가능가격)의 차이를 기준으로 한 제한적 손해배상이 산정될 수 있다. 다만 이러한 구제수단들은 해석론으로 작동 가능한 부분과 입법론적 정비가 필요한 부분으로 명확히 구별되어야 한다. 해석론으로 가능한 것은 ① 공시의 충실성과 투자회수 기회 보장 여부를 경영판단의 합리성·위법성·상당인과관계·손해범위 판단에 반영하는 것, ② 부실공시·중요정보 누락에 대한 구제를 자본시장법상 부실공시 배상책임, 민법 제750조 불법행위책임, 상법 제401조 이사의 제3자에 대한 책임과 연결하는 것, ③ 의료 설명의무 법리의 선택기회 침해와 결과손해의 구별 구조를 회사법의 언어로 기능적으로 유추하는 것이다. 반면 입법론적 정비가 필요한 것은 ④ 주식매수청구권의 사후적 회복, ⑤ 행사기간의 연장, ⑥ 법정 매수청구권이 없는 거래유형에 대한 일반적 가격정산이다. 따라서 보충공시와 제한적 손해배상은 자본시장법상 공시책임, 민법상 불법행위책임 또는 상법 제401조 책임과 연결되는 해석론의 영역인 반면, 행사기간 연장, 주식매수청구권 회복, 일반적 가격정산은 명시적 근거가 제한적이므로 입법론적 정비가 필요한 구제수단으로 구분된다.[34]

기간연장과 가격정산을 선택하는 기준은 정보누락의 시점과 거래의 단계이다. 정보누락이 주주총회 결의 이전 단계에서 인정되고 행사기간이 아직 진행 중이라면 보충공시와 기간연장만으로도 선택권 회복이 가능하며, 거래 자체를 정지시킬 필요는 없다. 행사기간이 이미 경과한 단계에서 정보누락이 사후적으로 드러난 경우에는 주식매수청구권 회복 또는 그에 준하는 가격정산이 적절하다. 거래가 완전히 종결되었고 원상회복이 회사 및 전체 주주에게 과도한 비용을 발생시키는 경우에는 공정가격과 실제 수령가액 차이를 기준으로 한 제한적 손해배상이 합리적이다. 이러한 구분은 거래 안정성과 일반주주 보호를 동시에 고려하는 비례화의 한 형태이다.

시장매각 기회상실의 손해산정은 더욱 신중해야 한다. 중요정보 누락이 있었더라도 주주가 반드시 매도했을 것이라고 쉽게 추정해서는 안 되고, 손해액은 주가하락 전부가 아니라 정보가 적시에 공시되었더라면 주주가 회피할 수 있었던 범위로 제한되어야 한다. 다른 주가변동 요인은 손해액 산정에서 제외되어야 한다.

이 점에서 본 논문의 손해산정 접근은 자본시장법상 부실공시 손해배상 법리와 일맥상통한다. 자본시장법과 판례는 부실공시로 인한 손해를 “부실공시가 없었더라면 형성되었을 정상주가”와 실제 매수가격의 차이를 기준으로 산정·조정하고, 거래인과관계, 손해인과관계, 정상주

34) DGCL § 262; Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983); 손창완, 앞의 글(주 26), 296-302면. 한국법에서 주식매수청구권 회복·가격정산형 구제의 입법론적 위치는 본 논문이 제안하는 규범설계의 일부이다.

가 형성시점을 별도로 판단한다.[35] 가치배분형 의사결정의 투자회수 기회상실에 대한 구제는 이와 동일한 손해 산정 구조를 채택하지 않지만, 정보누락이 없었더라면 주주가 회피할 수 있었던 손실이라는 제한적 범위를 채택한다는 점에서 자본시장법상 손해산정 법리의 기능적 인접 영역에 위치한다. 두 체계를 동일시할 수는 없으나, 손해의 산정 범위가 주가하락 전부가 아닌 회피가능 범위로 한정되어야 한다는 점에서 공통의 정책적 기반을 공유한다.

5. 이사의 책임과 주주의 가처분 신청

공시 안전지대와 투자회수 기회상실에 대한 구제는, 가치배분형 의사결정에서 정보제공과 선택기회 침해를 중심으로 이사의 책임을 조정하는 장치이다. 그러나 모든 위법을 선택기회의 침해로 환원할 수는 없다. 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용, 지배주주와 이사의 공모, 소수주주 축출을 위한 구조조작이 있는 경우에는, 정보가 부족하였다는 차원을 넘어 이사 또는 지배주주가 실체적으로 허용되지 않는 방식으로 가치를 이전하였는지가 직접 문제된다.[36] 이러한 사안은 공시 안전지대의 보호영역 밖에 있으며, 손해배상, 부당이득 반환뿐만 아니라 형사책임을 포함한 이사의 책임이 문제된다.

다만 이것이 공평대우의무 위반만으로 이사에게 상법 제401조의 책임이나 형사책임이 자동으로 성립한다는 의미는 아니다. 상법 제401조의 이사의 책임이 인정되려면 이사의 고의 또는 중대한 과실, 주주에게 발생한 직접손해, 그리고 의무위반과 손해 사이의 상당인과관계가 별도로 인정되어야 한다. 형사책임 역시 고의, 임무위배, 손해, 타인의 사무처리자라는 지위 등 구성요건을 충족하여야 한다. 이 영역에서는 주주가 주식을 매도하지 않고 계속 보유

35) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조 제3항에 따르면, 사업보고서 등의 거짓 기재 등으로 인한 손해배상액은 청구권자가 그 증권을 취득 또는 처분함에 있어서 실제로 지급한 금액 또는 받은 금액과 변론종결 시 시장가격(변론종결 전 처분한 경우에는 그 처분가격, 처분의 경우에는 변론종결 시 시장가격에 한함)과의 차액으로 추정한다. 그럼에도 불구하고 손해의 전부 또는 일부와 거짓 기재 사이에 인과관계가 없음이 증명되면 그 부분의 배상책임이 부정된다(자본시장법 제162조 제4항). 자본시장법 제126조 제1항·제2항도 증권신고서 등 발행시장 관련 책임에서 같은 구조의 손해액 추정 및 인과관계 부존재 면책 규정을 두고 있다. 특히 거짓 기재 사실이 밝혀져 정상주가가 형성된 이후에 주식을 매도하였거나 변론종결일까지 계속 보유 중인 경우에는, 정상주가와 실제 처분가액(또는 변론종결일의 시장가격)의 차액 부분에 관하여 손해 인과관계 부존재의 증명이 있다고 보아 그 부분이 배상범위에서 제외되고, 결국 손해액은 매수가격에서 정상주가 형성일의 주가를 공제한 금액이 된다는 점에 관하여 대법원 2025. 3. 13. 선고 2021다298799 판결 참조.

36) 상법 제397조의2(회사기회 및 자산의 유용 금지); 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제47조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지); 이민경, 앞의 글(주 15), 166-167면; 박정윤·정용상, "회사기회유용을 통한 지배주주의 사익추구 방지를 위한 고찰", 『비교법연구』 제23권 제2호, 2023, 262-264면.

하였다는 사정도 이사의 책임을 제한하는 근거가 되기 어렵다. 주주가 주식을 매도하지 않고 계속 보유하는 것이 위험의 인수로 귀속될 수 있는 것은 그 위험이 충분히 공시된 경우에 한하기 때문이다.

가처분은 거래의 진행 자체를 정지시키는 강력한 수단이므로, 예외적인 경우에 한하여 인정되어야 한다.[37] 본 논문은 그 판단 기준을 회복불가능성과 치유불가능성의 두 축으로 나눈다.

회복불가능성이란, 거래가 진행된 뒤에는 가격정산이나 손해배상만으로 원상회복이 어려운 경우를 말한다. 의결권 구조가 되돌리기 어려울 정도로 왜곡되는 거래, 소수주주 축출이나 상장폐지와 결합된 거래, 주식매수청구권 행사기회가 사실상 박탈되는 거래, 거래종결 후 원상회복이 사실상 불가능한 구조재편이 이에 해당한다.

치유불가능성이란, 정보의 결함이 보충공시나 행사기간 연장만으로는 회복되기 어려운 경우를 말한다. 단순한 설명 부족이라면 보충공시와 기간연장으로 주주의 선택기회를 회복할 수 있다. 그러나 허위공시 또는 중요정보 은폐가 명백하거나, 이해상충·배임적 가치이전이 심각하여 사후에 정보를 보강하더라도 주주가 자유롭게 선택하였다고 보기 어려운 경우에는 가처분이 정면으로 문제된다. 두 축 가운데 어느 하나라도 충족되면 가처분이 검토되어야 하고,

37) 가치배분형 의사결정에서 사전적 금지를 구하는 주체는 통상 불이익을 입을 우려가 있는 주주이고, 그 상대방과 피보전권리는 거래유형에 따라 다르다. 첫째, 제3자배정 신주발행, 전환사채·신주인수권부사채 발행과 같이 주주의 지분·의결권이 직접 희석·변동되는 국면에서는, 주주가 회사를 상대로 신주발행유지청구권(상법 제424조)을 피보전권리로 하여 신주발행금지가처분 등을 구한다. 이 권리는 단독주주권이고, 그 요건은 발행이 법령·정관에 위반하거나 현저하게 불공정하여 주주가 불이익을 받을 염려가 있을 것이다. 전환사채에는 상법 제516조 제1항, 신주인수권부사채에는 상법 제516조의11에 의하여 이 유지청구권이 준용되므로 명문의 근거가 있다. 다만 교환사채 발행이나 자기주식 처분은 신주의 '발행'이 아니어서 제424조가 문언상 직접 적용되지 않고, 준용규정도 없으므로 유지청구권의 인정 여부와 피보전권리 구성이 다투어진다. 둘째, 회사재산의 유출, 회사기회 유용, 부당한 내부거래와 같이 손해가 일차적으로 회사에 귀속되는 국면에서는, 감사 또는 법정 지분요건을 갖춘 소수주주가 회사를 위하여 이사를 상대로 위법행위유지청구권(상법 제402조)을 행사하고, 이를 피보전권리로 하여 그 행위의 유지(중지)를 구하는 가처분이 가능하다. 위법행위유지청구권은 비상장회사에서는 발행주식총수의 100분의 1 이상, 상장회사에서는 6개월 이상 계속 보유한 10만분의 50(대규모 상장회사의 경우 10만분의 25) 이상의 주식을 요건으로 하며(상법 제402조, 제542조의6 제5항), 그 요건인 '회사에 회복할 수 없는 손해의 염려'가 무엇인지를 거래유형별로 특정하여야 한다. 한편 합병·분할합병·주식교환이나 자본금감소(주식병합)와 같이 주주총회 결의를 거치는 거래에서는, 주주가 회사를 상대로 결의의 무효·취소나 합병무효(상법 제529조)·자본금감소무효(상법 제445조)의 소 등 본안청구권을 피보전권리로 하여 주주총회결의 효력정지가처분 또는 그 거래의 효력발생(변경등기·단주처리 등)을 막는 가처분을 구할 수 있다. 이처럼 피보전권리가 특정된 다음에야 보전의 필요성이 문제된다. 보전처분에서 피보전권리와 보전의 필요성은 별개의 독립 요건이고, 그 필요성은 신중하게 판단되어야 한다. 회사법상 사전금지형 가처분은 대체로 임시의 지위를 정하는 가처분(민사집행법 제300조 제2항)의 형태를 취한다. 본 논문에서 제시하는 회복불가능성과 치유불가능성의 두 축은 모두 이 보전의 필요성 단계에 놓이는 징표이다.

반대로 손해를 금전으로 정산할 수 있고 정보결함도 보충공시로 치유할 수 있는 사안에서는 거래정지보다 사후구제가 우선되어야 한다.

가처분의 발동요건을 이처럼 엄격하게 두는 것은 사후구제의 비례적 배치와도 맞물린다. 가처분은 거래를 멈추는 수단인 만큼, 그 문턱이 너무 낮으면 회사 의사결정의 신속성과 거래 안정성이 훼손되고, 너무 높으면 회복불가능한 지배권 왜곡이나 소수주주 축출, 정보 은폐가 사후구제만으로는 대응할 수 없는 상태에 이른다. 따라서 본 논문은 사후구제가 사실상 불가능하거나 그 비용이 회복 가능한 이익을 압도하는 영역에 한정하여 가처분을 인정하고, 그 밖의 영역에서는 가격정산, 보충공시, 기간연장, 제한적 손해배상이 작동하도록 하자고 제안한다.

이러한 기능분담은 경제규제 일반의 설계방식과도 정합적이다. 현대의 규제는 사전적 금지나 사후적 제재 하나만으로 이루어지지 않고, 정보제공, 절차규제, 시장규율, 이사의 책임, 자율규제를 조합하여 그 목표를 달성한다. 가치배분형 의사결정에 대한 책임효과 역시, 사전에 필요한 정보를 공시하게 하고 이해상충을 절차적으로 통제하며 시장매각·반대의사 표시·주식매수청구권 같은 선택경로를 보장하되, 그럼에도 선택기회가 침해된 경우에는 가격정산이나 제한적 손해배상으로 보완하고, 허위공시·은폐·사익편취와 같이 선택기회의 회복만으로는 부족한 사안에서는 주주의 가처분 신청과 이사의 책임이 작동하도록 배치되어야 한다. 결국 공시 안전지대, 투자회수 기회상실에 대한 구제, 가격정산, 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임은 서로 대체재가 아니라 사안의 위험 정도와 회복 가능성에 따라 순차적으로 배치되는 규제수단이며, 이렇게 기능을 나누어야 일반주주 보호와 경영판단 존중을 동시에 달성할 수 있다.

V. 결론 및 이사회 체크리스트

본 논문의 명제는 두 문장으로 압축된다. 개정 상법 제382조의3의 공평대우의무는 모든 주주에게 동일한 경제적 결과를 보장하는 규범이 아니라, 가치배분형 의사결정에서 차등효과와 정당화 사유를 설명하게 하고 주주가 충분한 정보를 가지고 남거나 투자를 회수할 수 있도록 하는 정보 기반 투자회수 보장 규범이다. 따라서 공시된 차등위험은 일정 범위에서 주주의 선택에 귀속될 수 있고, 공시되지 않은 위험, 허위정보, 은폐된 이해상충, 배임적 가치이전은 주주의 선택에 귀속될 수 없다.

본 논문이 제시한 적용범위, 규범내용, 책임·구제의 세 축은 서로 분리된 명제가 아니라 하나의 규제설계이다. 적용범위가 좁혀져야 책임의 외연이 통제되고, 규범의 내용이 “동일한 결과”에서 “정보 기반 투자회수”로 옮겨가야 책임효과가 주가하락 전부의 사후정산이 아닌 선택

권 침해의 비례적 구제로 정렬된다. 적용범위만을 좁히고 규범내용을 결과평등으로 유지한다면 좁아진 영역 안에서 결과평등 강제로 인한 책임폭발이 발생하고, 반대로 규범내용을 정보기반 투자회수로 옮기더라도 적용범위가 모든 의사결정으로 확장된다면 이사가 주가에 영향을 줄 수 있는 모든 결정에 관해 사실상 공시·설명 책임을 지게 된다. 따라서 세 축은 동시에 작동해야 하며, 그 결합이 곧 본 논문이 제시하는 규제설계의 핵심이다.

이러한 세 축의 결합은 단순한 이론적 정합성을 위한 것이 아니라, 실무에서 반복되어 온 분쟁 패턴, 즉 물적분할 후 자회사 재상장에 따른 모회사 주주 가치 희석, 인적분할 후 지주회사 전환을 통한 지배권 강화, 계열회사 간 합병에서의 합병비율 다툼, 경영권 분쟁 상황에서의 자기주식 사적 처분과 전환사채(convertible bond, "CB")·교환사채(exchangeable bond, "EB") 발행, 소수주주 축출과 결합된 주식병합·상장폐지에 대해 각 분쟁마다 책임효과를 달리 정렬하기 위한 규범적 도구이다. 모든 분쟁을 한 가지 책임공식으로 정리하지 않고 사안의 성격에 비례하여 공시 안전지대, 투자회수 기회상실에 대한 구제, 가격정산, 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임을 인정하는 것이 본 논문의 규제설계의 핵심이다. 정보에 기반한 투자회수는 공평대우의무의 전부가 아니라 그 최소핵심이며, 허위공시, 중요정보 은폐, 사익편취, 소수주주 축출과 같은 실체적 위법은 이와 별도로 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임에 의해 강하게 통제된다.

실무 함의는 세 가지이다. 첫째, 이사회는 모든 의사결정을 동일하게 다룰 것이 아니라, 가치배분형 의사결정 여부를 먼저 식별하고 이에 비례한 절차, 공시, 검토를 설계해야 한다. 둘째, 공시는 형식적 거래정보 제공이 아니라 합리적 주주가 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사, 잔존을 결정할 수 있는 투자회수 중요정보의 제공이어야 한다. 셋째, 책임·구제는 단일 수단으로 통일되지 않고, 사안의 성격에 따라 공시 안전지대, 투자회수 기회상실에 대한 구제, 가격정산, 손해배상, 주주의 가처분 신청, 이사의 책임으로 기능적으로 배치된다. 이사의 책임조정 기준으로 공시 안전지대를 인정하는 경우에는 그 경계가 분명해야 할 것이다. 허위공시, 중요정보 은폐, 배임적 가치이전, 사익편취, 회사기회 유용은 그 보호영역 밖에 남는다. 본 논문이 원용하는 대법원 판결들은 본 논문이 제안하는 모델 전체를 승인한 것이 아니라, 차등취급의 일반론, 회사손해와 주주손해의 구별, 설명의무 위반에서의 증명범위 구분에 관한 일반법리를 가치배분형 의사결정 영역에 기능적으로 원용한 것이다.

끝으로 본 논문의 명제를 이사회 의사결정 현장으로 옮기기 위해, 가치배분형 의사결정에서 이사가 따라야 할 5단계 행동규범을 다음과 같이 제언하고자 한다.

〈표 4〉 가치배분형 의사결정에 관한 이사의 5단계 행동규범

① 식별 단계: 해당 안건이 회사의 일반적 사업위험 선택인지, 아니면 특정 주주 또는 주주군의 경제적 몫, 지분가치, 의결권 영향력, 지배권, 투자회수 조건을 지분 비례에 어긋나게 변경할 가능성이 있는 가치배분형 의사결정인지 식별한다.
② 분석 단계: 차등효과의 내용과 정도, 일시성 또는 구조성, 가치이전의 방향, 지배권 효과, 투자회수 조건에의 영향, 이해상충 관계를 정리한다.
③ 절차통제 단계: 이해상충이 있는 경우 독립이사, 특별위원회, 외부평가, 소수주주 다수결과 같은 절차적 통제수단을 결합한다.
④ 공시 단계: 거래 목적, 차등효과, 가격조건과 산정근거, 이해상충, 지배권 효과, 대안검토, 반대의견, 투자회수 방법, 기밀정보의 존재와 한계로 구성된 투자회수 중요정보를 적시에 충분히 공시한다.
⑤ 선택경로 보장 단계: 시장매각, 반대의사 표시, 주식매수청구권 행사, 가격정산을 사실상 행사할 수 있도록 행사기간, 절차, 정보제공을 조정하고, 결정 후에도 보충공시와 사후공시 가능성을 검토한다.

♣ 參 考 文 獻

1. 단행본

김건식·노혁준·천경훈, 『회사법』, 제9판, 박영사, 2025.
송옥렬, 『상법강의』, 제13판, 홍문사, 2023.
이철송, 『회사법강의』, 제33판, 박영사, 2025.
정찬형, 『상법강의 상』, 제25판, 박영사, 2022.
정준우, 『주식회사법』, 정독, 2024.
한국상사법학회 편, 『주식회사법대계 Ⅱ』, 제2판, 법문사, 2016.

2. 국내 논문

권용수, "개정 상법상 이사의 의무와 행동 규범에 관한 검토", 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025.
김민정, "이사의 선관주의의무 위반 판단의 기준", 『상사판례연구』 제36권 제3호, 2023.
김소연, "이사의 주주에 대한 충실의무 도입을 중심으로 본 상법 개정", 『의정연구』 제31권 제2호, 2025.
김원규, "상법상 이사의 충실의무에 관한 소고", 『법학연구』 제25권 제3호, 2025.
김종원, "회사에 대한 이사의 손해배상책임에 관한 판례 동향", 『상사판례연구』 제36권 제3호, 2023.
박정윤·정용상, "회사기회유용을 통한 지배주주의 사익추구 방지를 위한 고찰", 『비교법연구』 제23권 제2호, 2023.
박창규, "주주평등원칙의 재정립에 관한 시론", 『법조』 제73권 제5호, 2024.
소가연·신용태, "개정 상법상의 전자주주총회 시스템에 관한 소고", 『법학논총』 제63집, 2025.
손창완, "상법 개정의 현황과 평가", 『상사법연구』 제43권 제1호, 2024.
양만식, "이사의 회사에 대한 책임 - 각국의 경영판단원칙 적용여부의 동향을 중심으로 -", 『법학논총』 제45권 제3호, 2021.
염미경, "주주대표소송과 제소청구 - 미국법과의 비교를 중심으로 -", 『강원법학』 제66권, 2022.
오채은, "업무상배임죄·특별배임죄의 면책요건으로서 경영판단원칙 도입에 관한 논의", 『연세법학』 제47호, 2025.
윤성승, "기업지배구조와 주식회사 이사의 책임의 상관관계에 관한 비교법적 고찰", 『상사법연

구』 제41권 제1호, 2022.
이민경, “개정 상법상 이사의 충실의무와 공정거래법상 사업기회 제공”, 『경제법연구』 제24권 제2호, 2025.
이상민, “ESG경영과 이사의 의무의 충돌”, 『상사법연구』 제41권 제2호, 2022.
이수진, “「상법」상 경영판단원칙의 도입과 배임죄 체계 개선의 필요성”, 『연세법학』 제49호, 2025.
이윤석, “상법상 이사의 의무 규정의 개정에 관한 연구”, 『상사법연구』 제44권 제3호, 2025.
임재혁, “삼성물산·제일모직 합병 관련 판결들에 대한 비판적 검토”, 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025.
정병덕, “전자주주총회에 관한 개정 상법의 분석과 평가”, 『아주법학』 제19권 제2호, 2025.
정준우, “자기주식의 처분에 관한 상법 개정안의 비판적 검토”, 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025.
정현아, “이사의 선관주의의무와 충실의무의 관계”, 『법학연구』 제24권 제2호, 2024.
천경훈, “2025년 개정상법상 이사 충실의무 조항의 해석론”, 『상사법연구』 제44권 제2호, 2025.
천성권, “보수계획의 승인과 이사의 의무”, 『법과 정책연구』 제21권 제4호, 2021.
최준선, “이사의 주주에 대한 충실의무”, 『상사법연구』 제44권 제2호, 2025.
홍진혁·서성호, “이사의 책임과 경영판단의 원칙에 대한 고찰”, 『기업법연구』 제39권 제4호, 2025.

3. 외국 논문

Coffee, John C. Jr., “Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor”, 91 Columbia Law Review 1277, 1991, pp. 1328-1336.
Gilson, Ronald J. & Kraakman, Reinier, “The Mechanisms of Market Efficiency”, 70 Virginia Law Review 549, 1984, pp. 601-609.
Black, Bernard S., “Shareholder Passivity Reexamined”, 89 Michigan Law Review 520, 1990, pp. 575-584.

4. 외국 단행본

Hirschman, Albert O., Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, 1970.

〈Abstract〉

An Interpretation of the Fair Treatment Duty under Article 382-3 of the Amended Korean Commercial Act

- A Proposal for a Safe Harbor Based on Disclosure and Informed-Exit Opportunities -

Mingyu Kim* · WooJung Jon**

Article 382-3 of the 2025 amended Korean Commercial Act expands the object of directors' duty of loyalty to "the company and shareholders" and expressly codifies a duty to protect the interests of the shareholders as a whole and to treat the interests of all shareholders fairly. Because the provision is highly abstract, interpreting it as a rule of equal outcomes or as a basis for awarding full compensation for stock-price declines risks excessively chilling directors' business judgment and expanding the scope of liability in an unforeseeable manner.

This article advances three interpretive claims. First, the scope of the fair treatment duty should be confined to "value-allocating decisions", which are distinct from the company's ordinary business-risk choices — that is, material decisions that alter the economic stake, share value, voting influence, control, or exit conditions of particular shareholders or groups of shareholders in a manner not proportional to their shareholdings. Second, the fair treatment duty should be reconstructed not as a norm guaranteeing identical economic outcomes for all shareholders, but as a norm securing shareholders' informed exit — enabling shareholders to decide, on the basis of sufficient and timely information, whether to sell in the market, express dissent, exercise appraisal rights, or remain invested. Third, in the area of liability and remedies, the article proposes a functional division between a disclosure safe harbor and a remedy for the loss of exit opportunity. Where sufficient and timely disclosure and a realistic exit opportunity have been provided, it proposes that directors' liability be adjusted on a limited basis. However, false disclosure, concealment of material information, disloyal value transfers, self-dealing, and the diversion of corporate

* KAIST, Graduate School of Future Strategy, Adjunct Professor, Attorney at Law
** KAIST, College of AI, Department of AI and Futures Studies, Associate Professor

opportunities must remain outside the safe harbor. Conversely, where defective disclosure or the omission of material information deprives shareholders of their opportunity to choose, a remedy for the loss of exit opportunity — comprising supplemental disclosure, extension of the relevant periods, price adjustment, and limited damages — comes into operation. This interpretation reconciles ordinary shareholder protection with respect for business judgment and provides a functional standard for classifying disclosure, market sale, appraisal rights, price adjustment, damages, shareholders' applications for injunctions, and directors' liability.

♤ 주제어(Key Words)

개정 상법, 이사의 충실의무, 공평대우의무, 일반주주 보호, 가치배분형 의사결정, 정보 기반 투자회수, 투자회수 중요정보, 공시 안전지대, 투자회수 기회상실, 주식매수청구권

Amended Korean Commercial Act; directors' duty of loyalty; fair treatment duty; ordinary shareholder protection; value-allocating decision; informed exit; material exit information; disclosure safe harbor; loss of exit opportunity; appraisal rights

논문투고일자: 2026년 05월 31일
심사의뢰일자: 2026년 06월 08일
게재확정일자: 2026년 06월 25일
DOI : 10.24886/BLR.2026.06.40.2.181